

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD PARA EMPLEADO/A

FECHA:

DE UNA PARTE,

..... [*nombre del empleado/a*], con domicilio en [*dirección, ciudad y país*] y número de identificación fiscal, (en adelante, el "Empleado/a"),

Y DE OTRA,

..... [*denominación social de la empresa*], es una empresa legalmente constituida en [*insertar país*], con domicilio social en [*dirección, ciudad y país*] y número de identificación/registro fiscal, representada por (en adelante, la "Empresa").

En relación al trabajo que el Empleado/a realiza en la Empresa y a la divulgación por parte de la Empresa de Información confidencial, el Empleado/a abajo firmante acuerda y se compromete a lo siguiente:

1. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

El Empleado/a reconoce que durante el tiempo que preste sus servicios en la Empresa podrá recibir Información Confidencial valiosa, tanto de carácter técnico como comercial. El Empleado/a acepta tratar toda esta información como confidencial y tomar todas las precauciones necesarias contra la divulgación de dicha información a terceros durante y después de la vigencia de este Contrato.

El Empleado/a reconoce que la Información Confidencial de la empresa incluirá, si bien no estará necesariamente limitada, los siguientes tipos de información:

- (a) Información técnica: métodos, procesos, fórmulas, composiciones, sistemas, técnicas, invenciones, máquinas, programas informáticos y proyectos de investigación.
- (b) Información comercial: listas de clientes, datos de fijación de precios, fuentes de suministro y nombres de proveedores, datos financieros y sistemas o planes de producción, ventas y marketing.

El Empleado/a reconoce que este Contrato no le impide ni le impedirá trabajar para ninguna otra empresa con posterioridad a la terminación de su contrato de trabajo con la Empresa,

siempre y cuando el Empleado/a no use ni divulgue dicha Información Confidencial y de propiedad exclusiva de la Empresa.

2. USO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

El Empleado/a no deberá utilizar la Información Confidencial, tanto técnica como comercial de la Empresa, mencionada en la cláusula 1, excepto en la medida necesaria para proporcionar servicios o bienes ofrecidos por la Empresa.

3. CUMPLIMIENTO

El Empleado/a acepta que en el caso de que incumpla cualquiera de las cláusulas de este Contrato, la Empresa tendrá derecho a hacer cumplir este Contrato en cualquier tribunal que tenga jurisdicción para ello. El Empleado/a reconoce y acepta que cualquier incumplimiento de este Contrato causará daños irreparables a la Empresa y que los daños económicos no proporcionarán un remedio adecuado a la Empresa. Además, la Empresa dispondrá de los derechos y recursos disponibles que le otorga la Ley.

4. TERMINACIÓN

A la finalización de su trabajo en la Empresa, el Empleado/a deberá devolver de forma inmediata a la Empresa todos los materiales proporcionados por la Empresa al Empleado/a, así como todos los materiales preparados por el Empleado/a en relación a su trabajo en la Empresa, incluidos, entre otros, documentos, modelos, código fuente, diseños, diagramas de flujo y listados, junto con todas las copias realizadas.

5. PROPIEDAD

El Empleado/a acepta que todos los procesos, desarrollos y trabajos creados por el Empleado/a o bajo la dirección del Empleado/a en relación con los puestos desempeñados en la Empresa serán propiedad exclusiva de la Empresa, y que todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual pertenecerán a la Empresa y que el resto de cláusulas de este Contrato se aplicarán plenamente a todos estos procesos, desarrollos y trabajos.